

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)



CORREGEDORIA

Ofício Circular nº 00855.1.1/2024-CPM

Aos: Srs. Comandantes, Diretores, Subcorregedores Regionais e Chefes de NJD.

Assunto: Orientações sobre elaboração dos processos disciplinares de natureza não demissionária.

Anexo: *Checklist* de PCD, PQD e SAD.

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 O paradigma jurídico constitucional do Estado Democrático de Direito estabelece que os processos disciplinares de natureza acusatória devem ser elaborados com observância aos princípios que lhe são afetos, sobretudo os do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988.

1.2 Como corolário desses princípios, o encarregado deve oportunizar aos imputados a efetiva participação nos processos, através de notificações para acompanhar os atos processuais, de acordo com as normas infralegais que regem o assunto, juntando aos autos a(s) respectiva(s) cientificação(ões).

1.2.1 No termo de notificação, deverão ser constados os elementos essenciais, quais sejam, a data, horário e local de realização do ato processual. O encarregado deve atentar-se, ainda, para que haja coincidência entre o contido na notificação e o ato realizado.

1.2.2 Caso o encarregado opte por fazer a notificação de forma física e presencial, que seja colhida a data e horário do ciente do imputado.

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

1.2.3 Caso a notificação seja realizada através do Paine! Administrativo da IntranetPM, que os elementos necess!rios para a efetiva cientifica!o sejam inseridos no corpo da mensagem remetida (al!m de eventuais anexos), devendo ser juntada aos autos a ci!ncia/visualiza!o da respectiva mensagem por parte dos militares recebedores da notifica!o, momento a partir do qual a notifica!o possui validade.

1.3 O direito de participa!o deve ser oportunizado tamb!m no momento de realiza!o do ato processual de termo de declara!o!es do ofendido/reclamante/v!tima, de depoimento de testemunha ou de interrogat!rio.

1.3.1 Ao final das perguntas elaboradas pelo encarregado, deve ser oportunizada a palavra ! defesa (ao defensor constitu!do ou ao militar imputado, no caso de autodefesa) que se fizer presente no ato.

1.3.2 Caso o militar imputado ou defensor n!o compare!am ao ato, no momento de fechamento do respectivo termo, dever! ser constatado que o imputado e/ou defensor, embora tenham sido notificados, n!o compareceram ao ato processual.

1.4 As solicita!o!es da defesa devem ser decididas durante o curso da instru!o processual e, no caso de indeferimento das solicita!o!es pela demonstra!o do car!ter procrastinat!rio, por serem impertinentes ou por n!o possuírem nenhum interesse para o processo, a defesa deve ser cientificada antes da abertura de vista para a defesa final.

1.5 O militar imputado deve ser notificado ao final da instru!o para o ato processual de interrogat!rio.

1.5.1 Caso a Sindic!ncia Administrativa Disciplinar envolva diversos militares na condi!o de imputados, o sindicante deve observar o direito de participa!o em rela!o a todos os envolvidos.

1.5.2 Deve ser realizada a notifica!o do defensor constitu!do para o interrogat!rio dos coacusado(s).

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

1.5.3 Caso o militar esteja realizando a autodefesa deverá haver a notificação para o interrogatório do(s) coacusado(s), porém ficará prejudicado de acompanhar pessoalmente o referido ato. Se houver manifestação de interesse em participar do ato (comparecimento sozinho ao interrogatório do coacusado ou, ainda, quando houver a manifestação formal da impossibilidade ou dificuldade em constituir defensor), o sindicante deve nomear defensor *ad hoc*.

1.6 Especial atenção deve ser dispensada pelo encarregado no momento da elaboração do Termo de Abertura de Vista para Defesa, uma vez que se trata da cientificação da acusação que pesa em desfavor do imputado.

1.6.1 No caso de normas transgressoriais em branco, deve ser constada a norma complementadora.

1.6.2 No caso de normas com múltiplos núcleos, deve ser especificado o núcleo que foi violado.

1.7 Para além da observância dos aspectos formais, o processo deve ser elaborado com vista ao esclarecimento dos fatos, devendo o encarregado ser coerente, diligenciando para produção e juntada de provas capazes de permitir a decisão da autoridade delegante.

1.8 Ao final da apuração, o encarregado deverá elaborar relatório conclusivo, considerando todos os argumentos trazidos pela defesa, contra-argumentando ou acatando motivadamente, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a respectiva causa de justificação e/ou absolvição vislumbrada.

2 ISTO POSTO, RECOMENDO:

2.1 Nos Processos de Comunicação Disciplinar e de Queixa Disciplinar, devem os responsáveis pelas minutas do Despacho de Instauração (PCD e PQD), constarem na parte final do documento, antes da estipulação do prazo, a obrigatoriedade de que sejam

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

observadas as diretrizes do presente Ofício Circular, além das demais normas atinentes ao assunto.

2.2 Na Sindicância Administrativa Disciplinar, devem os responsáveis pelas minutas da Portaria de Instauração da SAD, constarem em um dos itens do RESOLVE a obrigatoriedade de que sejam observadas as diretrizes do presente Ofício Circular, além das demais normas atinentes ao assunto.

2.3 Os encarregados devem realizar as apurações com vista ao necessário esclarecimento do(s) fato(s) constante(s) na peça inaugural e com observância dos aspectos formais elencados nos *checklists* anexos a este ofício, o que não exclui as demais determinações previstas nas normas que tratam do assunto.

Belo Horizonte, 23 de maio de 2024.

Atenciosamente,

(a) MURILO CÉSAR FERREIRA, CORONEL PM
CORREGEDOR

Anexo I – Checklist de forma do PCD/PQD

TERMO DE ABERTURA DE VISTA	
Constar o fato e o tipo transgressivo do CEDM violado.	Artigos 37 e 304 do MAPPA
Conferir as páginas do Processo no TAV.	Princípio da ampla defesa
Se for tipo transgressional com mais de uma conduta/núcleo: especificar o núcleo violado.	Art. 304, §1º, do MAPPA
Se for norma transgressional em branco: inserir norma complementadora.	Art. 304, §2º, do MAPPA
Numeração dos autos em ordem cronológica.	Art. 37 do MAPPA
Em regra, elaborar de forma física e colher o ciente do(s) sindicado(s).	Art. 291, inc. I, do MAPPA
De forma excepcional, pode o TAV ser elaborado e encaminhado via Painel Administrativo da IntranetPM para que seja providenciada a cientificação do imputado. Para tanto, deve o sindicante assinar o TAV pelo assinador digital e fazer contato com o NJD ou Seção equivalente, para que seja providenciada a assinatura do imputado, bem como	Art. 291, inc. I, do MAPPA

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

das testemunhas, juntando o documento devidamente assinado aos autos.	
NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	
Observar a antecedência mínima de acordo com o ato a ser realizado (oitiva do reclamante/vítima/testemunha - 24h; carta precatória - 48h; interrogatório do comunicado/querelado, se for o caso - 48h; reunião do CEDMU - 48h).	Princípio do contraditório
Notificar por PA: juntar o relatório de acesso (efetiva cientificação).	Princípio do contraditório Art. 546 do MAPPA
Notificação presencial: colher o ciente do imputado constando data e horário.	Princípio do contraditório
INSTRUÇÃO PROCESSUAL	
Termos de Declarações/Depoimento/Interrogatório: oportunizar a participação da defesa ao final do ato processual.	Princípio da ampla defesa Artigos 129 e 160, ambos do MAPPA
CARTA PRECATÓRIA	
Notificar o imputado ou defensor quanto ao direito de quesitação (antecedência mínima de 48 horas).	Art. 186, §5º, do MAPPA
Notificar o imputado ou defensor quanto ao direito de presença (antecedência mínima de 48 horas).	Art. 186, 6º, do MAPPA e art. 66, da ICCPMBM nº 01/2014
Observar possibilidade de efetiva participação: não deve ser marcada diligência que na prática inviabilize o direito de participação no ato da carta precatória.	Princípio do contraditório
SOLICITAÇÕES DA DEFESA	
Após análise da solicitação da defesa, em caso de indeferimento, deve haver decisão motivada, demonstrando o caráter procrastinatório ou que o pedido é impertinente ou não possui nenhum interesse para o processo.	Art. 312 e 544, ambos do MAPPA
A defesa deve ser cientificada antes da abertura de vista para a defesa final acerca da decisão.	Princípio da ampla defesa Art. 312 e 544, ambos do MAPPA
TERMO DE ABERTURA DE VISTA AO FINAL DA INSTRUÇÃO	
No caso de tipo transgressional com mais de uma conduta/núcleo: especificar o núcleo violado.	Art. 304, §1º, do MAPPA
No caso de norma transgressional em branco: inserir norma complementadora.	Art. 304, §2º, do MAPPA
Em regra, elaborar de forma física e colher o ciente do(s) sindicado(s).	Art. 291, inc. I, do MAPPA

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

De forma excepcional, pode o TAV ser elaborado e encaminhado via Painel Administrativo da IntranetPM para que seja providenciada a cientificação do imputado. Para tanto, deve o sindicante assinar o TAV pelo assinador digital e fazer contato com o NJD ou Seção equivalente, para que seja providenciada a assinatura do imputado, bem como das testemunhas, juntando o documento devidamente assinado aos autos.	Art. 291, inc. I, do MAPPA
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS AS RAZÕES FINAIS DE DEFESA	
Deve ser realizado novo termo de abertura de vista para a defesa final.	Princípio da ampla defesa Art. 302 do MAPPA
Procuração sem assinatura (física ou digital): providenciar assinatura do outorgante – comunicado/querelado.	Princípio do devido processo legal
RELATÓRIO DO ENCARREGADO	
Relatório conclusivo e motivado, enfrentando o mérito da acusação e considerando todos os argumentos trazidos pela defesa, contra-argumentando ou acatando-os motivadamente, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a respectiva causa de justificação e/ou absolvição vislumbrada. Deve-se evitar a reprodução dos termos, elaborando uma síntese.	Art. 3º, IV, do MAPPA Art. 37, II, III, IV, alíneas “b” e “c”, todos do MAPPA

Anexo II – Checklist de forma da SAD

TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE MILITAR SINDICADO OBJETO DA ACUSAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA	
Constar o fato e o tipo transgressivo do CEDM violado.	Art. 291, inc. VI, “a” e “b”, do MAPPA
Não atrelar o libelo acusatório ao crime militar eventualmente praticado.	Art. 291, inc. VI, “c”, do MAPPA
Observar o prazo de dois dias úteis.	Art. 291, II, do MAPPA
Conferir as páginas do Processo no termo.	Princípio da ampla defesa
No caso de tipo transgressional com mais de uma conduta/núcleo: especificar o núcleo violado.	Art. 304, §1º, do MAPPA
No caso de norma transgressional em branco: inserir norma complementadora.	Art. 304, §2º, do MAPPA

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

Se houver recusa em receber a notificação, deverá ser preenchido o termo de recusa e nomeação de defensor <i>ad hoc</i> (se não houver defensor constituído).	Art. 291, inc. IX, do MAPPA
Numeração dos autos em ordem cronológica.	Art. 289, §1º, e 531, ambos do MAPPA
Em regra, elaborar de forma física e colher o ciente do(s) sindicado(s).	Art. 291, inc. I, do MAPPA
De forma excepcional, pode o TAV ser elaborado e encaminhado via Painel Administrativo da IntranetPM para que seja providenciada a cientificação do imputado. Para tanto, deve o sindicante assinar o TAV pelo assinador digital e fazer contato com o NJD ou Seção equivalente, para que seja providenciada a assinatura do imputado, bem como das testemunhas, juntando o documento devidamente assinado aos autos.	Art. 291, inc. I, do MAPPA
NOTIFICAÇÕES DIVERSAS	
Observar a antecedência mínima de acordo com o ato a ser realizado (oitiva do reclamante/vítima/testemunha - 24h; carta precatória - 48h; interrogatório do sindicado - 48h; reunião do CEDMU - 48h).	Princípio do contraditório
Notificar por PA: juntar o relatório de acesso (efetiva cientificação).	Princípio do contraditório Art. 546 do MAPPA
Notificação presencial: colher o ciente do imputado constando data e horário.	Princípio do contraditório
TERMO DE DECLARAÇÃO	
Notificação do imputado: observar antecedência mínima de 24 horas.	Art. 135, do MAPPA
Requerimento de saída ou não presença do sindicado: pode permanecer o defensor constituído; caso não haja, deve ser nomeado defensor <i>ad hoc</i> .	Art. 135, §§ 2º e 3º, do MAPPA
Elaboração do Termo de Declaração: oportunizar a participação da defesa ao final do ato processual.	Princípio da ampla defesa
TERMO DE DEPOIMENTO	
Notificação do imputado: observar antecedência mínima de 24 horas.	Art. 159 do MAPPA
Observar a ordem de inquirição das testemunhas: ouvir primeiro as arroladas pela acusação e na sequência as arroladas pela defesa.	Art. 151 do MAPPA Art. 151, parágrafo único do MAPPA
Constar no termo a expressão “Aos Costumes” e definição quanto ao compromisso legal.	Artigos 140 e 148, ambos do MAPPA
Requerimento de saída ou não presença do sindicado:	Art. 160, §§ 4º e 5º, do MAPPA

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

pode permanecer o defensor constituído; caso não haja, deve ser nomeado defensor <i>ad hoc</i> .	
Elaboração do Termo de Depoimento: oportunizar a participação da defesa ao final do ato processual.	Princípio da ampla defesa Art. 129 e 160, ambos do MAPPA
CARTA PRECATÓRIA	
Notificar o imputado ou defensor quanto ao direito de quesitação (antecedência mínima de 48 horas).	Art. 186, §5º, do MAPPA
Notificar o imputado ou defensor quanto ao direito de presença (antecedência mínima de 48 horas).	Art. 186, 6º, do MAPPA e art. 66, da ICCPMBM nº 01/2014
Observar possibilidade de efetiva participação: não deve ser marcada diligência que na prática inviabilize o direito de participação no ato da carta precatória.	Princípio do contraditório
SOLICITAÇÕES DA DEFESA	
Após análise da solicitação da defesa, em caso de indeferimento, deve haver decisão motivada, demonstrando o caráter procrastinatório ou que o pedido é impertinente ou não possui nenhum interesse para o processo.	Art. 312 e 544, ambos do MAPPA
A defesa deve ser cientificada antes da abertura de vista para a defesa final acerca da decisão.	Princípio da ampla defesa Art. 312 e 544, ambos do MAPPA
TERMO DE INTERROGATÓRIO	
Notificação do imputado quanto ao seu interrogatório: mínimo 48 horas de antecedência.	Art. 130, §4º, do MAPPA
Notificação do sindicado acerca do interrogatório dos cossindicados: mínimo 24 horas de antecedência	Art. 130, §4º, do MAPPA
É vedado ao imputado participar pessoalmente do interrogatório do cossindicado.	Art. 130, §1º, do MAPPA
Caso haja manifestação de interesse em participação do ato (comparecimento sozinho ao interrogatório do cossindicado, manifestação de dificuldade/impossibilidade de constituição de defensor etc.), deve ser nomeado defensor <i>ad hoc</i> .	Art. 65, da ICCPMBM nº 01/2014.
TERMO DE ABERTURA DE VISTA (TAV) PARA A DEFESA FINAL	
Constar o fato e o tipo transgressivo do CEDM violado.	Art. 304, do MAPPA
Não atrelar o libelo ao crime militar eventualmente praticado.	Art. 291, inc. VI, “c”, do MAPPA
Observar o prazo de cinco/dez dias úteis.	Art. 303 e art. 303, §1º, ambos do MAPPA
Conferir as páginas do Processo no termo.	Princípio da ampla defesa
No caso de tipo transgressional com mais de uma conduta/núcleo: especificar o núcleo violado.	Art. 304, §1º, do MAPPA
No caso de norma transgressional em branco: inserir norma complementadora.	Art. 304, §2º, do MAPPA

(- BGPM Nº 40, de 23 de maio de 2024 -)

Em regra, elaborar de forma física e colher o ciente do(s) sindicado(s).	Art. 291, inc. I, do MAPPA
De forma excepcional, pode o TAV ser elaborado e encaminhado via Painel Administrativo da IntranetPM para que seja providenciada a cientificação do imputado. Para tanto, deve o sindicante assinar o TAV pelo assinador digital e fazer contato com o NJD ou Seção equivalente, para que seja providenciada a assinatura do imputado, bem como das testemunhas, juntando o documento devidamente assinado aos autos.	Art. 291, inc. I, do MAPPA
Se houver recusa em receber a notificação, deverá ser preenchido o termo de recusa e nomeação de defensor <i>ad hoc</i> (se não houver defensor constituído).	Art. 291, inc. IX, do MAPPA
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS AS RAZÕES FINAIS DE DEFESA	
Deve haver notificação à defesa se possui interesse na realização de novo interrogatório.	Princípio da ampla defesa Art. 302 do MAPPA
Deve ser realizado novo termo de abertura de vista para a defesa final.	Princípio da ampla defesa Art. 305 do MAPPA
Procuração sem assinatura (física ou digital): providenciar assinatura do outorgante – sindicado.	Princípio do devido processo legal
RELATÓRIO DO ENCARREGADO	
Relatório conclusivo e motivado, enfrentando o mérito da acusação e considerando todos os argumentos trazidos pela defesa, contra-argumentando ou acatando-os motivadamente, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a respectiva causa de justificação e/ou absolvição vislumbrada. Deve-se evitar a reprodução dos termos, elaborando uma síntese.	Art. 3º, IV, do MAPPA Art. 289, IX, e 292, 315 do MAPPA

**RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CEL PM
COMANDANTE-GERAL**

AUTENTICADO E PUBLICADO POR:

**FÁBIO LUÍS DOS SANTOS CASSAVARI, TEN CEL PM
AJUDANTE-GERAL**